

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 70/2536

พนักงานอัยการ จังหวัด นครสวรรค์
บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ศ รี มิตร
จำกัด

โจทก์

ผู้ร้อง

นาย บุญ ธรรม ปา ทา กับพวก

จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

ข้อเท็จจริงที่ผู้ร้องนำสืบว่า ร. เข้าซื้อรถยนต์ของกลางไปจากผู้ร้อง แล้วผิฉนัด
ไม่ชำระค่าเช่าซื้อ 2 งวด ติดต่อกันทั้งได้นำรถยนต์ไปใช้ในการกระทำผิดเป็นการผิด
สัญญาเช่าซื้อผู้ร้องจึงบอกเลิกสัญญา และผู้ร้องไม่ได้รู้เห็นเป็นใจด้วยการกระทำ
ทำความผิดนั้น เพียงพอรับฟังแล้วว่าผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยการทำความ
ผิดของจำเลย ผู้ร้องไม่จำเป็นต้องนำสืบว่า ร. ผิฉนัดเมื่อใดชำระค่าเช่าซื้อมาเท่าใด
และยังคงค้างอยู่เท่าใดเพราะข้อดังกล่าวเป็นรายละเอียดปลีกย่อย

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ ศาลพิพากษาลงโทษจำเลยที่ 1 และสั่งริบรณนัตคัฉนหมายเลข
ทะเบียน ป-6838 นครราชสีมา ของกลาง

ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้ร้องเป็นเจ้าของรถยนต์ของกลางและมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วย
ในการทำความผิดดังกล่าว ขอให้สั่งคืนรถยนต์ของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า รถยนต์ของกลางไม่ใช่เป็นของผู้ร้องแต่เป็นทรัพย์สินที่ใช้ในการกระทำความผิด ขอให้ยกคำร้องของผู้ร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้คืนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียนป-6834 นครราชสีมา แก่ผู้ร้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษากลับ ให้ยกคำร้อง

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ศรีมิตร จำกัด ผู้ร้อง เป็นเจ้าของรถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน ป-6834 นครราชสีมา ของกลาง ในปัญหาที่ว่าผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดหรือไม่ ผู้ร้องมีนายนิพนธ์ วงศ์วัฒนะปาน เบิกความยืนยันว่า นายโรด เพ็งเกษมเช่าซื้อรถยนต์ของกลางไปจากผู้ร้อง นายโรดได้ผิดนัดไม่ชำระค่าเช่าซื้อ 2 งวดติดต่อกันและนำรถยนต์ของกลางไปใช้ในการกระทำความผิด เป็นการผิดสัญญาเช่าซื้อ ผู้ร้องจึงบอกเลิกสัญญา และผู้ร้องไม่รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดของจำเลยทั้งสอง ฝ่ายโจทก์มีร้อยตำรวจเอกสุพัฒน์ ภูพันธ์ศรี พนักงานสอบสวนเบิกความแต่เพียงว่า ได้ร่วมจับกุมจำเลยทั้งสองในคดีนี้ขอหาความผิดร่วมกันมียาเสพติดให้โทษไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและยึดกัญชาและรถยนต์ของกลางไปทำการสอบสวน การสอบสวนได้ความว่า จำเลยทั้งสองใช้รถยนต์ของกลางในการกระทำความผิดรถยนต์ของกลางเป็นของนายโรดที่เช่าซื้อจากผู้อื่นและนำมาให้จำเลยที่ 2 ใช้ โดยให้จำเลยที่ 2 ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อต่อ ส่วนในข้อที่ว่าผู้ร้องรู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดหรือไม่ ร้อยตำรวจเอกสุพัฒน์มิได้เบิกความถึง เห็นว่า พยานโจทก์มิได้

เบิกความหักล้างพยานผู้ร้องประกอบกับผู้ร้องเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการเงินทุนหลายประเภท การให้เข้าซื้อทรัพย์สินเป็นธุรกิจประเภทหนึ่งของผู้ร้อง บริษัทผู้ร้องตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครมีผู้เข้าซื้อทรัพย์สินไปจากผู้ร้องจำนวนมาก ยากที่ผู้ร้องจะตรวจตราดูแลการใช้ทรัพย์สินของผู้ร้องที่มีผู้เข้าซื้อไป และคดีนี้เมื่อนายโรดผิดนัดไม่ชำระค่าเข้าซื้อรถยนต์ตามสัญญาและยังนำรถยนต์ไปให้ผู้อื่นใช้จนถูกเจ้าพนักงานตำรวจจับกุมและยึดรถยนต์เป็นของกลางผู้ร้องก็ได้บอกเลิกสัญญาเข้าซื้อกับนายโรดแล้ว พฤติการณ์ของผู้ร้องดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าผู้ร้องกระทำเพื่อประโยชน์ของผู้ร้องเอง มิได้กระทำเพื่อประโยชน์ของนายโรด ทั้งไม่ปรากฏว่าผู้ร้องจะต้องคืนรถยนต์ของกลางให้แก่นายโรดแต่อย่างใดดังที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 วินิจฉัย ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 ดำเนินว่าผู้ร้องไม่นำสืบให้เห็นว่านายโรดผิดนัดเมื่อใด ชำระค่าเข้าซื้อมาเท่าใดและยังคงค้างอยู่อย่างใด จึงไม่เชื่อว่านายโรดผิดนัดไม่ชำระค่าเข้าซื้อ นั้น ศาลฎีกาเห็นว่า ข้อเท็จจริงดังกล่าวเป็นรายละเอียดปลีกย่อยและโจทก์ก็ได้คัดค้านถึงความถูกต้องของหนังสือบอกเลิกสัญญาเข้าซื้อของผู้ร้อง พยานหลักฐานของผู้ร้องมีน้ำหนักน่าเชื่อฟังได้ว่าผู้ร้องมิได้รู้เห็นเป็นใจด้วยในการกระทำความผิดของจำเลยทั้งสอง ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิจารณานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาผู้ร้องฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้บังคับคดีไปตามคำสั่งศาลชั้นต้น

(บุญส่ง วรรณกลาง-สะสม สิริเจริญ-ประพัฒน์ อุชุกภาพ)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ